

0004507-93.2020.8.26.0554

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 55/2020 - DISE - Delegacia de Investigações
Sobre Entorpecentes de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEI RIBEIRO DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0004507-93.2020.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004507-93.2020.8.26.0554

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 55/2020 - DISE - Delegacia de Investigações
Sobre Entorpecentes de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEI RIBEIRO DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de WESLEI RIBEIRO DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de tráfico de entorpecentes, consoante tipificação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 17 de março de 2020, por volta das 12:00 horas, na Avenida Pedro Américo, nº 150, Área Industrial, neste município e Comarca de Santo André, o acusado trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, o entorpecente descrito na denúncia.

Denúncia às fls. 02/04 e recebida em audiência (16 de julho de 2020), após análise da defesa prévia apresentada. Em ato contínuo, procedeu-se à instrução, sendo ouvidas três testemunhas arroladas pela Acusação e, ao cabo, interrogado o réu.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da denúncia ofertada.

A Defesa, de sua vez, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do feito em virtude da violação de domicílio e, quanto ao mérito, pela absolvição do corréu com fundamento na fragilidade probatória, formulando pleitos subsidiários.

Na data de 16 de julho de 2020 foi prolatada sentença, sendo o réu condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta dias-multa).

Por meio do acórdão proferido pela instância superior paulista, a condenação foi mantida e a pena corporal reduzida para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Já o acórdão proferido em Habeas-corpus julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio. (fls. 371/384). Como decorrência, foram anulados os atos probatórios produzidos perante este juízo.

Instadas a se manifestarem, tanto a Defesa (fl. 408) como a Acusação (fl. 409) afirmaram não haver novas provas a serem produzidas.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Em virtude de decisão tomada por instância superior, a saber, HC 693598 – SP (fls. 371-384), senão também após manifestação das partes no sentido de não terem outras provas a serem produzidas, não há nestes autos provas a ensejarem condenação do réu.

Isso porque a única prova concreta produzida nos autos foi aquela decorrente do ingresso dos policiais na residência do réu. E justamente tal ingresso foi o ato impugnado pela Defesa, sendo tal impugnação acolhida pela instância superior referida, consoante entendimento que vem se firmando em cortes anteriores,

De se notar, pela transcrição da prova produzida em juízo, que a droga apreendida teria sido encontrada no interior da residência do réu, cujo ingresso desautorizado, segundo entendimento da E. Corte julgadora, invalida a prova. Não subsistindo, assim, a única prova produzida – prova de natureza oral consistente na oitiva de policiais civis e da namorada do réu – não há elementos que autorizem a expedição de um édito de caráter condenatório.

Dispositivo.

Postos tais argumentos, julgo improcedente a presente ação penal para ABSOLVER o acusado WESLEI RIBERO DE JESUS (RG 44.854.576) das imputações penais que lhe são feitas nos presentes autos, fazendo-o com fundamento na norma do art. 386, VII do Código de Processo Penal, a partir de decisão oriunda de instância superior.

Com o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada e registrada eletronicamente.
Santo André, 21 de junho de 2022

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA